



法规 第6章 持续督导 03 持续信息披露



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:218209

某上市公司筹划与国内一家知名互联网公司合作开发云平台事宜，开发成功后将很大程度上改变公司目前的经营模式。下列情形出现后，上市公司应当及时履行首次披露义务的是（ ）。「2017年」

- A 5月25日，上市公司与互联网公司签署合作意向书
- B 5月24日，上市公司召开董事会，审议通过相关合作开发事宜
- C 5月20日-22日，连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%
- D 5月15日，公司股吧里面开始讨论该云平台开发事项，参与人数较多

解析：

上市公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务：（1）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；（2）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；（3）董事、监事或者高管知悉该重大事件发生时。在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，上市公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：①该重大事件难以保密；②该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；（选项D）③公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。

正确答案:D

2. 单选题 题目ID:218214

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》，下列关于上市公司半年报披露的说法正确的是（ ）。「2020年」

- A 公司应当介绍报告期内召开的董事会的有关情况，包括会议届次、召开日期及会议决议等内容
- B 公司应当披露报告期末尚未履行完毕的，由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方作出的承诺事项
- C 公司应当披露现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员在报告期内持有本公司股份、股票期权、被授予的限制性股票数量的变动情况
- D 公司应当披露截至报告期末以及半年度报告披露日前上一个月末的普通股股东总数

解析：

选项A错误，公司应当介绍报告期内召开的年度股东大会、临时股东大会的有关情况，包括会议届次、召开日期及会议决议等内容，以及表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、召集和主持股东大会、提交股东大会临时提案的情况（如有）。选项B错误，公司应当披露报告期内履行完毕的，以及截至报告期末“超期未履行完毕”的，由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方作出的承诺事项。选项D错误，公司应当披露报告期末普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数（如有）及持有特别表决权股份的股东总数（如有）、前10名股东情况。

正确答案:C

3. 单选题 题目ID:218215

下列关于上海证券交易所上市公司披露定期报告的说法错误的是（ ）。「2018年」

- A 乙公司若于2018年4月28日披露2017年年度报告，则乙公司应当在2017年结束后两个月内披露业绩快报
- B 甲公司若于2018年4月13日披露2017年年度报告，其2018年第一季度报告可以在2018年4月13日披露

C 丁公司未在规定的期限内披露2017年年度报告，其股票应当自年度报告披露期限届满后次一交易日起停牌，停牌期限不超过2个月，在此期间内依规改正的，公司股票及其衍生品种复牌

D 丙公司未在规定的期限内披露2017年年度报告，若在法定披露期限届满之日起2个月内仍未披露年度报告，则丙公司股票将面临退市风险警示

解析:

选项A说法错误，上市公司可以在定期报告公告前披露业绩快报（不强制在定期报告之前披露）。选项B说法正确，上市公司应当在每个会计年度结束后4个月内披露年度报告，应当在每个会计年度的上半年结束后2个月内披露半年度报告，应当在每个会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告；第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间。2017年年度报告和2018年第一季度季度报告的披露时间均符合规定。选项C说法正确，上市公司未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告的，股票及其衍生品种应当自相关定期报告披露期限届满后次一交易日起停牌，停牌期限不超过2个月；在此期间内依规改正的，公司股票及其衍生品种复牌。选项D说法正确，上市公司未在法定期限内披露半年度报告或者经审计的年度报告，公司股票及其衍生品种自前述期限届满的次一交易日起停牌，此后公司在股票及其衍生品种停牌2个月内仍未披露的，交易所对其股票实施退市风险警示。

正确答案:A

4. 单选题 题目ID:218216

根据《上海证券交易所股票上市规则》，下列情形中，上市公司不需要在2018年1月31日前进行业绩预告的是（ ）。「2018年」

- A 甲上市公司预计2017年度净利润为-100万元
- B 乙上市公司预计2017年度净利润为3000万元，较2016年度净利润增加2000万元
- C 丙上市公司2017年度净利润为500万元，较2016年度净利润增加1000万元
- D 丁上市公司预计2017年度净利润为5000万元，较2016年度净利润下降2500万元

解析:

上市公司预计年度经营业绩和财务状况将出现下列情形之一的，应当在会计年度结束后1个月内进行预告：

（1）净利润为负值；（2）净利润实现扭亏为盈；（3）实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上；

（4）**利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元（主板）/1亿元（科创板、创业板）/5000万元（北交所）**；

（5）期末净资产为负值；

（6）**公司股票交易因触及“<财务类强制退市>”规定的情形被实施退市风险警示后的首个会计年度**。公司预计半年度经营业绩将出现前款第（1）项至第（3）项情形之一的，应当在半年度结束后15日内进行预告。

选项A错误，净利润为-100万元（负值），应在1个月内进行预告。选项B错误，实现盈利，且净利润与上年同期相比上升了200%（ $2000 \div 1000$ ），应在1个月内进行预告。选项C错误，可推断2016年净利润为-500万元（负值），2017年净利润500万元，实现扭亏为盈，应在1个月内进行预告。选项D正确，实现盈利，净利润与上年同期相比下降了33.33%（ $2500 \div 7500$ ），不需要在1个月内进行业绩预告。

正确答案:D

5. 单选题 题目ID:218217

某主板上市公司披露业绩快报后，预计本期业绩或者财务状况与已披露的业绩快报的数据和指标差异幅度达到一定的标准时，上市公司应当及时披露业绩快报修正公告，说明具体差异及造成差异的原因。证券交易所对该项差异幅度的认定标准是（ ）。「2016年」

- A 10%以上 B 20%以上 C 30%以上 D 50%以上

解析:

上市公司披露业绩快报后，预计本期业绩或者财务状况与已披露的业绩快报的数据和指标差异幅度达到20%以上，或者最新预计的报告期净利润、扣除非经常性损益后的净利润或者期末净资产方向与已披露的业绩快报不一致的，应当及时披露业绩快报修正公告，说明具体差异及造成差异的原因。

正确答案:B

6. 单选题 题目ID:218223

关于上海证券交易所上市公司的临时报告，下列说法正确的是（ ）。「2018年」

- A 上市公司及相关信息披露义务人可以以定期报告形式代替应当披露的临时报告
B 监事会决议公告应当由董事会发布并加盖公司章程
C 临时报告涉及的相关备查文件不需要在上海证券交易所网站披露
D 临时报告不包括第一季度报告、第三季度报告、半年度报告及年度报告

解析:

选项A错误，公司及相关信息披露义务人不得以定期报告形式代替应当披露的临时报告。选项B错误，上市公司公告应当由董事会发布并加盖公司或者董事会公章，监事会决议公告可以加盖监事会公章。选项C错误，上市公司及相关信息披露义务人的公告应当在本所网站和符合中国证监会规定条件的媒体披露。选项D正确，上市公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。

正确答案:D

7. 单选题 题目ID:218231

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》，关于重大资产重组的停牌规定，下列表述错误的是（ ）。「2023年」

- A 上市公司首次披露重组方案，应当披露重组预案
B 上市公司在本所并购重组委工作会议召开日原则上无需申请停牌
C 上市公司筹划不涉及发行股份的重大资产重组，可以按照分阶段披露原则，在披露重组方案前披露筹划重大资产重组提示性公告
D 上市公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，6个月内未发出召开股东大会通知的，应当在6个月期限届满时，及时披露关于未发出召开股东大会通知的专项说明

解析:

（知识点在财务顾问章节）选A错误，上市公司首次披露重组方案，可以披露重组预案，也可以直接披露重组报告书。

正确答案:A

8. 单选题 题目ID:218232

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》，上市公司筹划发行股份购买资产，可以根据实际情况申请短期停牌。不考虑国家有关部门对有关事项另有要求的情形，停牌时间不超过（）。

「2019年」

- A 6个交易日 B 10个交易日 C 20个交易日 D 30个交易日

解析:

上市公司筹划发行股份购买资产、可转债购买资产，可以根据实际情况申请短期停牌，停牌时间不超过10个交易日。

正确答案:B

9. 单选题 题目ID:218233

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》，下列关于深圳证券交易所创业板上市公司停复牌的说法正确的是（）。「2019年」

- A 上市公司筹划重大资产重组的，可以申请停牌，停牌时间不得超过10个工作日
B 上市公司筹划发行定向可转债购买资产的，停牌期间更换重组标的，其继续停牌时间不得超过5个交易日
C 上市公司筹划控制权变更的，原则上应当分阶段披露筹划进展，确有需要申请停牌的，停牌时间不得超过2个交易日，确有必要的，可以延期至5个交易日
D 上市公司破产重整期间股票及其衍生品种不停牌，公司应当分阶段披露重整事项的进展

解析:

选项A错误，上市公司筹划发行股份购买资产、可转债购买资产，可以根据实际情况申请短期停牌，停牌时间不超过10个交易日。停牌期间更换重组标的，累计停牌时间不得超过10个交易日。筹划其他类型重组的，应当分阶段披露相关情况，不得申请停牌。选项B错误，累计停牌时间不得超过10个交易日。选项D错误，上市公司破产重整期间“原则上”股票及其衍生品种不停牌，公司应当分阶段披露重整事项的进展。确需申请停牌的，应当披露停牌具体事由、重整事项的进展和预计复牌时间等内容，可以申请停牌不超过2个交易日，确有必要的，可以延期至5个交易日。

正确答案:C

10. 单选题 题目ID:218235

关于深圳证券交易所创业板上市公司发生终止其股票上市交易事项的下列说法中，正确的是（）。

「2023年」

- A 连续120个交易日通过本所交易系统实现的股票累计成交量低于500万股
B 连续30个交易日每日股票收盘价均低于1元 C 连续20个交易日每日股票收盘市值均低于3亿元
D 连续20个交易日每日公司股东人数均少于2000人

解析:

选项A、D适用于主板（A股）的终止上市情形，两创板块为“200万股”、“400人”。选项B错误，应为连续20个交易日。

正确答案:C

11. 单选题 题目ID:218236

某公司为创业板上市公司，以下情形中，深圳证券交易所所有权决定终止该公司股票上市交易的是（ ）。「2018年」

- A 该公司连续20个交易日每日公司股东人数均少于400人
- B 该公司股票连续90个交易日的累计成交量低于100万股
- C 该公司股票最近30个交易日中有20个交易日的每日收盘价低于每股面值
- D 该公司最近36个月内累计受到深圳证券交易所3次公开谴责

解析:

选项B错误，连续120个交易日通过交易所交易系统实现的股票累计成交量低于200万股。选项C错误，连续20个交易日每日股票收盘价均低于1元。选项D错误，无此指标。

正确答案:A

12. 单选题 题目ID:218237

下列关于创业板上市公司退市整理期的说法正确的是（ ）。「2016年」

- A 退市整理股票进入风险警示板交易
- B 退市整理期的期限为60个交易日
- C 退市整理期间，公司股票价格无涨跌幅限制
- D 退市整理期间，上市公司应当每交易日发布一次股票将被摘牌的风险提示公告

解析:

选项B错误，退市整理期的交易期限为15个交易日。选项C错误，创业板公司股票进入退市整理期首日以后价格涨跌幅限制为20%（首日无限制）。选项D错误，退市整理期间，公司应当每5个交易日发布一次股票将被摘牌的风险提示公告，在最后5个交易日内每日发布一次股票将被摘牌的风险提示公告。

正确答案:A

13. 单选题 题目ID:218241

某创业板上市公司2017年末经审计净资产值为3亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，2018年度该上市公司应当及时披露的诉讼标准是（ ）。「2018年」

- A 诉讼的涉案金额在500万元以上
- B 诉讼的涉案金额在1000万元以上
- C 诉讼的涉案金额在1500万元以上
- D 诉讼的涉案金额在2000万元以上
- E 诉讼的涉案金额在3000万元以上

解析:

选项E正确，上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉案金额超过1000万元，且占公司最近1期经审计净资产绝对值10%以上的，应当及时履行信息披露义务。 $3\text{亿元} \times 10\% = 3000\text{万元}$ 。

正确答案:E

14. 单选题 题目ID:218242

根据《上海证券交易所股票上市规则》，当上市公司涉及的诉讼金额占最近一期经审计净资产绝对值的（ ）以上，且绝对金额超过（ ）的，应当及时披露。「2017年」

- A 5%；1000万元
- B 10%；3000万元
- C 10%；1000万元
- D 0.5%；300万元

解析:

上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉案金额超过1000万元,且占公司最近1期经审计净资产绝对值10%以上的,应当及时履行信息披露义务。

正确答案:C

15. 单选题 题目ID:218243

深圳证券交易所某上市公司最近一期经审计的净资产为1亿元,最近12个月内,下列诉讼和仲裁可以不进行披露的是()。「2016年」

- A 与已离职员工因离职补偿争议提起仲裁,涉案金额为30万元
- B 因主要产品专利侵权被竞争对手提起诉讼,没有具体涉案金额
- C 法院宣告撤销某次董事会决议
- D 公司第三大股东向法院申请宣告某次临时股东大会决议无效

解析:

选项A的诉讼影响较小,可以不披露。上市公司发生的下列重大诉讼、仲裁事项,应当及时履行信息披露义务:(1)涉案金额超过1000万元,且占公司最近1期经审计净资产绝对值10%以上;(2)上市公司连续12个月内发生的诉讼、仲裁事项,涉案金额累计达到第(1)项所述标准的;(3)证券纠纷代表人诉讼;(4)涉及公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼;(5)可能对公司控制权稳定、生产经营或股票交易价格产生较大影响的其他诉讼、仲裁。

正确答案:A

16. 多选题 题目ID:218210

根据《上市公司信息披露管理办法》,投资者尚未得知的下列事项中,上市公司应当立即披露的有()「2021年」

- A 公司资产分拆上市或者挂牌
- B 公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序
- C 任一股东所持公司5%以上股份被设定信托
- D 监事因工作安排无法正常履行职责预计达到3个月以上

解析:

发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件,投资者尚未得知时,上市公司应当立即披露。以上四个选项都是应当及时披露的重大事件。

正确答案:A, B, C, D

17. 多选题 题目ID:218211

根据《上市公司信息披露管理办法》,下列关于上市公司信息披露的说法正确的有()。「2021年」

- A 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等
- B 依法披露的信息,应当在证券交易网站的网站和符合证监会规定条件的媒体发布,同时将其置备于上市公司住所、证券交易所,供社会公众查阅
- C 监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见,监事应当签署书面确认意见
- D 上市公司变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等,应当立即披露

解析:

各选项均正确。

正确答案:A, B, C, D

18. 多选题 题目ID:218212

根据《上市公司信息披露管理办法》，下列关于信息披露的说法正确的有（ ）。「2019年」

- A 信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送上市公司主要办公地证监局
- B 定期报告披露前出现泄露，或者出现业绩传闻且公司证券及其衍生品种交易出现异常波动的，上市公司应当及时披露本报告期相关财务数据
- C 上市公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响
- D 通过接受委托或者信托等方式持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知上市公司，配合上市公司履行信息披露义务

解析:

选项A错误，信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送上市公司注册地证监局。

正确答案:B, C, D

19. 多选题 题目ID:218213

下列关于上市公司信息披露的做法，正确的有（ ）。「2017年」

- A 甲上市公司中标某国际大型工程项目，鉴于该项目具有较高的社会影响力，公司当天上午召开了记者招待会进行宣传，并在中午披露了中标公告
- B 乙上市公司发行了H股，在境内A股休市期间，在香港市场披露了公司中标某项目的公告，两天后A股休市结束，公司对该中标事宜进行了披露
- C 丙上市公司发行了H股，以英文和中文同时披露公告，公司应当保证两种文本的内容一致，两种文本发生歧义时，以中文文本为准
- D 丁上市公司在接待投资者调研的过程中，对投资者关心的上半年是否扭亏为盈未进行回应

解析:

选项A错误，信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。选项B错误，证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外市场披露的信息应当同时在境内市场披露。选项C正确，信息披露文件应当采用中文文本，同时采用外文文本的信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致，两种文本发生歧义时，以中文文本为准。选项D正确，上市公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况财务状况及其他事件与任何单位和个人进行沟通的，不得提供内幕信息。

正确答案:C, D

20. 多选题 题目ID:218218

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，下列关于深圳证券交易所主板上市公司披露定期报告、业绩预告和业绩快报的说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 出现一定情形需要进行业绩预告的，甲公司可于2020年1月22日披露2019年年度业绩预告

- B 出现一定情形需要进行业绩预告的,乙公司可于2020年7月22日披露2020年半年度业绩预告
- C 丙公司拟发布2020年第一季度业绩预告,但2019年年度报告尚未披露,应当在发布业绩预告的同时披露2019年度的业绩快报
- D 丁公司可于2020年4月24日披露2019年年度报告和2020年第一季度报告

解析:

选项A正确,上市公司预计年度经营业绩和财务状况将出现一定情形需要进行业绩预告的,应当在会计年度结束之日起1个月内进行预告。选项B错误,公司预计半年度经营业绩将出现一定情形需要进行业绩预告的,应当在半年度结束之日起15日内进行预告。选项C错误,上市公司拟披露第一季度业绩但上一年度年度报告尚未披露的,公司应当在不晚于第一季度业绩相关公告发布时披露上一年度的业绩快报。选项D正确,上市公司应当在每个会计年度结束之日起4个月内披露年度报告,应当在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露半年度报告,应当在每个会计年度的前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露季度报告;公司第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间。

正确答案:A, D

21. 多选题 题目ID:218219

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》,上市公司在编制2017年年度报告及摘要时,下列说法正确的有()。「2018年」

- A 公司应当在2017年会计年度结束之日起4个月内将2017年年度报告全文在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站披露
- B 公司应当在2017年会计年度报告中披露前5名客户名称和销售额,以及前5名客户销售额中关联方销售占年度销售总额的比例
- C 对与公司主业关联较小的子公司,应当披露持有目的和未来经营计划,对本年度内投资收益占净利润的比例达50%以上的公司,应当披露投资收益中占比在10%以上的股权投资项目
- D 公司在年度报告摘要中应当披露报告期末及年报披露前一个月月末公司普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数、持有本公司5%以上股份的股东情况

解析:

选项B错误,“鼓励”公司分别披露前5名客户名称和销售额,前5名供应商名称和采购额,以及其是否与上市公司存在关联关系。选项D错误,应当披露前10名股东情况,未要求披露持有本公司5%以上股份的股东情况。

正确答案:A, C

22. 多选题 题目ID:218220

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》,以下关于上市公司半年报披露的说法正确的有()。「2018年」

- A 公司应当介绍报告期内召开的董事会的有关情况,包括会议届次、召开日期及会议决议等内容
- B 公司应当披露报告期内履行完毕的,由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方作出的承诺事项
- C 公司应当披露截至报告期末的普通股股东总数及优先股股东总数(如有)
- D 公司应当披露前10名无限售流通股股东的名称全称或姓名、持有无限售流通股的数量和种类

E 公司应当披露现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员在报告期内持有本公司股份、股票期权、被授予的限制性股票数量的变动情况

解析:

选项A错误, 公司应当介绍报告期内召开的年度股东大会、临时股东大会的有关情况, 包括会议届次、召开日期及会议决议等内容。选项B正确, 公司应当披露报告期内履行完毕的, 以及截至报告期末超期未履行完毕的, 由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方作出的承诺事项。选项C错误, 公司应当披露截至报告期末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数(如有)及持有特别表决权股份的股东总数(如有)。选项D错误, 公司应当披露截至报告期末持有本公司5%以上股份的股东的名称、报告期内股份增减变动的情况、报告期末持股数量、所持股份类别及所持股份质押、标记或冻结的情况; 如持股5%以上的股东少于10人, 则应当列出至少前10名股东的持股情况。选项E正确, 公司应当披露现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员在报告期内持有本公司股份、股票期权、被授予的限制性股票数量的变动情况。

正确答案:B, E

23. 多选题 题目ID:218221

下列关于某上市公司编制定期报告的做法, 正确的有()。「2017年」

- A 上市公司预约4月15日披露年度报告, 4月12日签署了重大合同, 由于公司将该事项作为重大期后事项在年度报告中进行了披露, 故未披露临时报告
- B 公司董事会、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见
- C 监事会对定期报告提出书面审核意见
- D 董事会审议年度报告时, 8票赞成, 1票反对, 投反对票的董事服从董事会的决议, 未发表相关意见

解析:

选项A错误, 信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务, 不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。选项B、C正确, 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见, 监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见; 监事应当签署书面确认意见。选项D错误, 董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的, 应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由, 上市公司应当披露。

正确答案:B, C

24. 多选题 题目ID:218222

创业板上市公司的以下情形中, 需要对半年度报告进行审计的有()。「2015年」

- A 拟在下半年分配股票股利
- B 拟在下半年实行公积金转增股本
- C 拟在下半年弥补亏损
- D 拟在下半年仅以现金进行分红

解析:

上市公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计, 但拟依据半年度财务数据派发股票股利、进行公积金转增股本或弥补亏损的, 应当经过审计(现金分红的可以不审计)。

正确答案:A, B, C

25. 多选题 题目ID:218224

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》，上市公司在财务信息更正的临时报告中应当披露的内容有（ ）。「2021年」

- A 更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 B 更正后的财务指标
C 更正事项涉及公司资产重组相关业绩承诺的，应当说明更正事项对业绩承诺完成情况的影响
D 更正后的中期财务报表及完整的财务报表附注 E 公司独立董事和监事会对更正事项的相关意见

解析：

选项D错误，应当披露“涉及更正事项的相关财务报表附注”，而非“完整的财务报表附注”。

正确答案:A, B, C, E

26. 多选题 题目ID:218225

某上市公司发生的下列事项中，应当提交临时报告的是（ ）。「2016年」

- A 公司董事李某辞职 B 公司监事会成员共5名，其中监事王某辞职
C 公司副总经理赵某因涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施且影响其履行职责
D 持有公司10%股份的张某，其所持5%股份被公司冻结
E 公司一个月前通过的董事会决议被依法撤销

解析：

选项A正确，公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责，为重大事件。

选项B错误，王某辞职未导致1/3以上监事发生变动，不属于重大事件。选项C正确，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施且影响其履行职责，为重大事件。

选项D正确，任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险，为重大事件。选项E正确，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效为重大事件。

正确答案:A, C, D, E

27. 多选题 题目ID:218226

当发生临时报告所涉及的重大事项时，上市公司应当在最先触及的下列（ ）时点及时进行披露。「2016年」

- A 公司监事会就该重大事项作出决议时 B 公司董事会就该重大事项作出决议时
C 有关各方就该重大事项签署附加条件的意向书时 D 公司某一高管理应知道该重大事项时

解析：

上市公司及相关信息披露义务人应当在涉及的重大事项触及下列任一时点及时履行信息披露义务：（1）董事会或者监事会作出决议；（2）签署意向书或者协议（无论是否附加条件或期限）；（3）公司（含任一董事、监事或者高级管理人员）知悉或者应当知悉该重大事项发生；（4）重大事项尚处于筹划阶段，但在前述规定时点之前出现该重大事项难以保密、发生泄露或者出现市场传闻、引起公司股票及其衍生品种交易异常波动时。

正确答案:A, B, C, D

28. 多选题 题目ID:218234

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规则，以下关于上海证券交易所上市公司停复牌的说法正确的有

()。「2018年」

A 上市公司未在法定期限内披露季度报告的, 公司股票应当停牌, 直至公司披露季度报告的当日开市时复牌

B 上市公司财务会计报告因存在重大会计差错, 被中国证监会责令改正但未在规定期限内改正的, 公司股票及其衍生品种应当自期限届满后次一交易日起停牌, 停牌期限不超过2个月

C 上市公司在信息披露方面涉嫌违反法律情节严重而被有关部门调查的, 公司股票应当停牌, 直至公司披露有关部门调查结果的当日开市时复牌

D 上市公司因收购人履行要约收购义务的, 要约收购期满至要约收购结果公告前, 公司股票应当停牌

解析:

选项A错误, 上市公司未在法定期限内披露“年度报告或者半年度报告”的, 股票及其衍生品种应当自相关定期报告披露期限届满后次一交易日起停牌, 停牌期限不超过2个月。选项C错误, 公司在规范运作和信息披露方面涉嫌违反法律法规及交易所相关规定, 情节严重而被有关部门调查的, 交易所在调查期间视情况决定公司股票及其衍生品种的停牌与复牌。

正确答案:B, D

29. 多选题 题目ID:218238

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》, 下列关于退市的说法正确的有()。「2022年」

A 被实施退市风险警示的, 在股票简称前冠以ST字样

B 上市公司出现两项以上退市风险警示、终止上市情形的, 其股票按照先触及先适用的原则实施退市风险警示、终止上市

C 上市公司同时存在两项以上退市风险警示情形的, 须满足全部退市风险警示的撤销条件, 方可撤销风险警示

D 通过上海证券交易所交易系统连续120个交易日实现的累计股票成交量低于100万股的, 上海证券交易所将决定终止其股票上市

解析:

选项A错误, 被实施退市风险警示的, 在股票简称前冠以*ST字样, 被实施其他风险警示的, 在股票简称前冠以ST字样; 同时存在退市风险警示和其他风险警示情形的, 在股票简称前冠以*ST字样。

选项D错误, 连续120个交易日实现的累计股票成交量低于200万股的, 上海证券交易所将决定终止其股票上市。

正确答案:B, C

30. 多选题 题目ID:218239

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》, 下列情形中, 科创板上市公司将被终止其股票上市交易的有()。「2019年」

A 连续90个交易日通过交易所交易系统实现的累计股票成交量低于150万股

B 连续20个交易日每日股票收盘价均低于1元

C 连续30个交易日中有20个交易日股票市值低于3亿元 D 连续20个交易日股东数量均少于400人

解析:

选项A错误, 连续120个交易日通过交易所交易系统实现的股票累计成交量低于200万股。选项C错误, 连

续20个交易日每日股票收盘市值均低于3亿元。

正确答案:B, D

31. 多选题 题目ID:218240

上海证券交易所主板上市公司出现下列情形时，应对其股票实行退市风险警示的有（）。「2016年」

- A 最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值且扣除后的营业收入低于3亿元
- B 最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值
- C 最近一个会计年度经审计的扣除后的营业收入低于1亿元
- D 生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常

解析:

选项C错误，无此指标要求。选项D错误，属于对其实施其他风险警示的情形。

上市公司出现下列情形之一的，交易所对其股票交易实施退市风险警示

- ①最近一个会计年度经审计的**利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值且扣除后的营业收入低于3亿元（主板）/1亿元（科创板、创业板）/5000万元（北交所）。**
- ②最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。
- ③最近一个会计年度的财务会计报告被出具否定意见或无法表示意见的审计报告。
- ④**追溯重述后最近1个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值且扣除后的营业收入低于3亿元（主板）/1亿元（科创板、创业板）/5000万元（北交所）；或者追溯重述后最近1个会计年度期末净资产为负值。**
- ⑤证监会行政处罚决定书表明公司已披露的最近一个会计年度财务报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致该年度相关财务指标实际已触及前述第①项、第②项情形。（上交所：触及①②④情形）

正确答案:A, B

32. 多选题 题目ID:218244

深圳证券交易所创业板上市公司自主变更会计政策，需提交股东大会审议的情形有（）。「2017年」

- A 会计政策变更对最近一期经审计的营业收入的影响比例超过50%的
- B 会计政策变更对最近一个会计年度经审计的净利润的影响比例超过50%的
- C 会计政策变更对最近一个会计年度经审计的资产总额的影响比例超过50%的
- D 会计政策变更对最近一期经审计的所有者权益的影响比例超过50%的

解析:

选项A、C错误，应为“会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超过50%的”、“会计政策变更对最近一期经审计所有者权益的影响比例超过50%的”。

正确答案:B, D

33. 多选题 题目ID:218245

根据深证证券交易所创业板《会计政策、会计估计变更及资产减值》的相关规定，上市公司自主变更会计政策的，除应当在董事会审议通过后及时披露会计政策变更公告外，还应当公告以下内容（）。

- A 董事会决议公告
- B 审计委员会意见
- C 需股东大会审议的，提供会计师事务所出具的专项意见

D 本次会计政策变更对尚未披露的最近1个报告期利润总额、总资产的影响情况

解析:

选项D错误, 应为“净利润、所有者权益”的影响情况。

正确答案:A, B, C

34. 多选题 题目ID:218246

根据《上市公司规范运作指引》, 关于变更证券简称的说法中, 正确的有 ()。

A 科创板甲公司通过并购重组开展新业务, 该新业务的收入占营业收入的比例为10%, 甲公司不得将该新业务相关名称用作证券简称

B 创业板乙上市公司变更证券简称的, 经董事会审议通过, 即可变更

C 科创板丙公司拟变更公司全称的, 经董事会审议通过, 即可变更

D 深交所主板公司的证券简称应当来源于公司全称, 拟变更的证券简称不得与已有的证券简称过度相似

解析:

选项A错误, 科创公司通过并购重组、对外投资等方式开展新业务, “但相关业务尚未取得营业收入的”, 公司不得将该业务及其行业相关名称用作证券简称。甲公司通过新业务已实现收入, 可以将该新业务相关名称用作证券简称。选项C错误, 拟变更公司全称的, “应当经董事会和股东大会审议通过”。选项D正确, 拟变更的证券简称不得与已有的证券简称“相同或过度相似”。

正确答案:B, D